

RECURSO CÍVEL Nº 5070269-67.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MARIA CRISTINA RIBEIRO BOTELHO KANTO

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: ADRIANE BELARMINO DE BARROS (AUTOR)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PRETENSÃO DA AUTORA DE RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DE PENSÃO MILITAR EM RAZÃO DE ESTAR ACOMETIDA DE DOENÇA GRAVE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO AUTURAL. RECURSO DA FAZENDA NACIONAL PELA REFORMA DA SENTENÇA. DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE COMPROVADO POR LAUDO EMITIDO POR MÉDICO VINCULADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO NA JURISPRUDÊNCIA, DEVE SER RECONHECIDO O DIREITO À ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA À PESSOA ACOMETIDA DE ESQUIZOFRENIA POR SUBSUNÇÃO LEGAL À HIPÓTESE DE ALIENAÇÃO MENTAL, PREVISTA NO ART. 6º, XIV, DA LEI N. 7.713/1988. RECURSO DA FAZENDA NACIONAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso interposto pela Fazenda Nacional e negar-lhe provimento para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Vencida a Fazenda Nacional na instância recursal, impõe-se condená-la no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do artigo 55, caput, segunda parte, da Lei 9.099/1995, combinado com o artigo 1º da Lei 10.259/2001. A Fazenda Nacional é isenta do pagamento de custas processuais, na forma do artigo 4º, I, da Lei 9.289/1996. Esta decisão foi referendada pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão e remetam-se os autos ao juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2024.

5070269-67.2024.4.02.5101

510015060072 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5070269-67.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MARIA CRISTINA RIBEIRO BOTELHO KANTO

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: ADRIANE BELARMINO DE BARROS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação em face da União Federal em que a autora pretende seja reconhecida a isenção do imposto de renda sobre os proventos de pensão por morte, por estar acometida de doença grave prevista na Lei 7.713/1988 (art. 6º, XIV), com a restituição dos valores recolhidos de imposto de renda.

O juízo recorrido julgou parcialmente procedente o pedido autoral (Evento 8, SENT1):

Isto posto, **JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO**, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para nos termos da fundamentação supra, condenar a Ré a:

- conceder a isenção do pagamento do imposto de renda incidente sobre o benefício de pensão por morte, pago pela Marinha do Brasil a parte autora (Evento 1, CCON8); e
- restituir à parte autora o indébito a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, descontado indevidamente do citado benefício a título de imposto de renda retido na fonte, desde fevereiro de 2022.

O montante em questão será corrigido pela Taxa SELIC, conforme prevê o Enunciado 35 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, desde a data de cada pagamento indevido, excluindo-se qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora, pois a taxa SELIC abrange, a um só tempo, os juros e a correção monetária.

Eventual pagamento administrativo da restituição das parcelas objeto da presente condenação deverá ser demonstrado cabalmente pela parte ré, no prazo de cumprimento de sentença, acima assinalado.

A Fazenda Nacional recorreu da sentença (Evento 12, RECLNO1), pela sua reforma.

A autora apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela Fazenda Nacional (Evento 23, CONTRAZ1).

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, impõe-se conhecer-se do recurso interposto pela Fazenda Nacional.

A autora pretende o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de pensão por morte, por estar acometida de enfermidade grave prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988.

O juízo recorrido julgou procedente, em parte, o pedido autoral para reconhecer o direito à isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de pensão por morte e determinou a restituição dos valores retidos de tal imposto.

A Fazenda Nacional, no Evento 12, RECLNO1, interpôs recurso nominado pela reforma da sentença, ao argumento, em síntese, de que a esquizofrenia paranoide não é hipótese de alienação mental (doença grave, segundo o art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988).

A parte autora juntou aos autos laudo emitido por médico vinculado ao Sistema Único de Saúde (Evento 1, Laudo 9, Página 9), com diagnóstico de esquizofrenia paranoide:

Recetário

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde

SUS

Nome: Adriane Belarmino de Barros

CPF: _____ Data de Nascimento: _____

Unidade de Saúde: CNS NCTH N° do Cartão do SUS: _____

Prescrição

Doente em acompanhamento psiquiátrico na unidade, com impressões de psicose (F20.0 CID-10 / esquizofrenia paranoide). História de AVC, hipertensão arterial e diabetes. Debuilidade de progressiva cometa de recente seu término 2022. Em uso de risperidona 4 mg/dia, prometta 30 mg/dia e clonazepam 2 mg/dia.

CID 10: F20.0 CID-10 ICPC 2: _____

RIO DE JANEIRO, 09 de novembro de 2021.

Assinatura e Carimbo do Requisitante

Conforme o entendimento firmado na jurisprudência, deve ser reconhecido o direito à isenção do imposto de renda à pessoa acometida de esquizofrenia por subsunção legal à hipótese de alienação mental, prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988:

ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. TRANSTORNO ESQUIZOAFETIVO. ROL TAXATIVO. CARACTERIZAÇÃO DA ALIENAÇÃO MENTAL. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Em que pese o rol do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88 seja taxativo e não conste, especificamente, o transtorno da esquizofrenia, entendo que a condição de saúde da apelada subsume-se à hipótese legal da "alienação mental".

2. Deve-se compreender "alienação mental", não propriamente como uma doença em sentido estrito, mas, sim, um estado de saúde que pode decorrer de causas diversas.

3. No caso dos autos, demonstrado pela prova pericial que a apelante se encontra "total e permanentemente incapaz de reger atividades da vida civil", "com perda cognitiva grave, perda funcional, perda pragmática, [e] embotamento afetivo", impõe-se reconhecer o estado de alienação.

5. Apelação provida.

(TRF - 3ª Região, Apelação Cível 5002659-97.2023.4.03.6133, Relatora Desembargadora Federal Marisa Ferreira dos Santos, Sexta Turma, publicação em 18/9/2024.)

(grifo nosso)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/88. ISENÇÃO. ESQUIZOFRENIA. COMPROVAÇÃO. DIGNÓSTICO ESPECIALIZADO. TERMO INICIAL.

1. O art. 6º da Lei 7.713/88 - alteradora da legislação do Imposto de Renda - previu hipóteses de isenção em relação ao tributo, aí incluídos os proventos de aposentadoria ou pensão.

2. Consolidou-se o entendimento de que a norma exposta no art. 30 da Lei 9.250/95 não vincula a apreciação na via judicial, sendo livre a apreciação das provas. Precedentes do STJ.

3. A Esquizofrenia, embora não mencionada explicitamente pelo art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, é compreendido entre as moléstias que levam à alienação mental, de maneira que se reconhece estar enquadrada na norma de isenção do Imposto de Renda.

4. O apelante é portador de Esquizofrenia a partir de 1994, conforme informado em atestado acompanhamento clínico (ID 111823421); também carreado aos autos o Laudo Psiquiátrico Judicial que embasou a Ação de Interdição do ora apelante (ID 251756968), do qual consta ter sido internado por quatro vezes ao longo dos anos e realizar acompanhamento por Transtorno Esquizoafetivo desde 1994. Em suma, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer o direito do apelante à isenção de IR desde o quinquênio anterior à propositura da demanda, em 16.05.2019, e, consequentemente, à restituição dos valores recolhidos a esse título.

5. Por fim, deve a apelada ser condenada em honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, do CPC.

6. Apelo provido.

(TRF - 3ª Região, Apelação Cível 5001874-53.2019.4.03.6141, Relator Desembargador Federal Marcelo Mesquita Saraiva, Quarta Turma, publicação em 10/4/2023.)

(grifo nosso)

Em consequência, a sentença recorrida não merece reforma, uma vez que alinhada ao entendimento da jurisprudência quanto à comprovação da moléstia grave que acomete a autora, a lhe assegurar o direito à isenção do imposto de renda.

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso interposto pela Fazenda Nacional e negar-lhe provimento para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Vencida a Fazenda Nacional na instância recursal, impõe-se condená-la no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do artigo 55, *caput*, segunda parte, da Lei 9.099/1995, combinado com o artigo 1º da Lei 10.259/2001. A Fazenda Nacional é isenta do pagamento de custas processuais, na forma do artigo 4º, I, da Lei 9.289/1996. Esta decisão foi referendada pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão e remetam-se os autos ao juízo de origem.